

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3415/2535

นาย ส กล แจ่ม มาก
นาง บาง แจ่ม มาก หรือ กลิ่น หอม กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 87, มาตรา 142 (5)

ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องแม้จะเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งเป็นข้อยกเว้นให้ศาลยกขึ้นวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีได้โดยไม่ต้องมีคู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างตามป.วิ.พ. มาตรา 142(5) ก็ตาม แต่ข้อกฎหมายดังกล่าวต้องได้มาจากข้อเท็จจริงในการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยชอบ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากพยานหลักฐานนอกเรื่องนอกประเด็นไม่เกี่ยวกับที่คู่ความจะต้องนำสืบ หรือมีกฎหมายบังคับให้ต้องแสดง ศาลจะรับฟังมาวินิจฉัยเป็นข้อกฎหมายไม่ได้ โจทก์จำเลยพิพาทกันว่าที่งอกริมตลิ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์หรือจำเลยไม่มีประเด็นพิพาทว่าเป็นที่ชายตลิ่งหรือไม่ การที่ศาลเดินเผชิญสืบที่ดินพิพาทในประเด็นที่ว่าฝ่ายใดครอบครองที่ดินพิพาทแล้ววินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นจากการเดินเผชิญสืบว่าที่ดินพิพาทไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของโจทก์และจำเลย แต่เป็นที่ชายเลนมีน้ำท่วมถึงจึงเป็นที่ชายตลิ่ง เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 87 และเป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็น.

โจทก์ฟ้องว่า นายชิต แจ่มมาก บิดาโจทก์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 4006 ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน ทิศเหนือติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 4007 ของจำเลยที่ 1 ส่วนทางด้านทิศตะวันตกของที่ดินโฉนดเลขที่ 4006 และ 4007 ติดแม่น้ำเจ้าพระยาและที่ดินทั้งสองแปลงมีสิ่งอกริมตลิ่งด้านที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 30 ปีมาแล้ว โดยแปลงของนายชิตบิดาโจทก์มีสิ่งอกริมตลิ่งเป็นเนื้อที่ประมาณ 250 ตารางวา ราคา 200,000 บาท และเป็นกรรมสิทธิ์ของนายชิตบิดาโจทก์ครอบครองยึดถือตลอดมา เมื่อนายชิตบิดาโจทก์ตายเมื่อปี 2525 ที่ดินแปลงของนายชิตบิดาโจทก์รวมทั้งสิ่งอกริมตลิ่งก็เป็นมรดกตกให้แก่โจทก์กับนางทวิ แจ่มมาก นางสาวมาลี แจ่มมาก และนายเกื้อ แจ่มมาก ซึ่งเป็นทายาทร่วมกันเมื่อปี 2511 จำเลยที่ 1 ได้ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) สำหรับที่ดินซึ่งเป็นสิ่งอกริมตลิ่งแปลงของจำเลยที่ 1 รวมที่ดินซึ่งเป็นสิ่งอกริมตลิ่งแปลงของนายชิตบิดาโจทก์ด้วยต่อนายอำเภอพระประแดง และเมื่อทางอำเภอออกให้แล้ว จำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนโอนขายให้จำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2515 โดยจำเลยทั้งสองรู้อยู่ว่าที่ดินดังกล่าวซึ่งเป็นสิ่งอกริมตลิ่งแปลงของนายชิตบิดาโจทก์จำเลยที่ 1 ไม่มีอำนาจขาย นับแต่ซื้อขายกันแล้วจำเลยทั้งสองไม่เคยเข้าไปครอบครองที่ดินพิพาท ต่อมาปลายเดือนมีนาคม 2528 จำเลยที่ 2 จะนำไปขายให้บุคคลอื่น โจทก์ได้ทราบ จึงได้ไปคัดค้านต่อนายอำเภอพระประแดง และดำเนินเป็นคดีนี้ ขอให้ศาลพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์กับนางทวิ แจ่มมาก นางสาวมาลีแจ่มมาก และนายเกื้อ แจ่มมาก ห้ามจำเลยทั้งสองเกี่ยวข้องอีกต่อไปและขอให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 25 และเพิกถอนการซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ด้วย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 4006 และ 4007 เป็นของนายทิม แจ่มมาก บิดาของนายจ๋า แจ่มมาก สามียจำเลยที่ 1 โดยมีสิ่งอกริมตลิ่งทั้งสองแปลงซึ่งรวมทั้งที่ดินพิพาทด้วย นายทิมครอบครองโดยสุจริตเปิดเผยด้วยเจตนาเป็น

เจ้าของมากกว่า 70 ปีแล้วเมื่อ 60 ปีเศษมานี้ นายทิมได้ยกที่ดินทั้งสองแปลงรวมทั้งที่
งอกริมตลิ่งให้นางสะแจ่มมาก และนายจำซึ่งเป็นภรรยาและบุตรครอบครองต่อมา
เมื่อประมาณ 45 ปี มานี้ นางสะได้ขายที่งอกริมตลิ่งส่วนของตนให้จำเลยที่ 1 และ
นายจำได้ยกที่งอกริมตลิ่งส่วนของตนให้แก่จำเลยที่ 1 หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ได้
ครอบครองทำประโยชน์ตลอดมาโดยปลูกเรือนอยู่อาศัยและปลูกต้นจากเก็บกินเป็น
เวลาเกินกว่า 10 ปีโดยนายชิต แจ่มมากบิดาโจทก์และตัวโจทก์รวมตลอดทั้งพี่น้อง
ของโจทก์ไม่เคยคัดค้านหรือเข้ามาเกี่ยวข้องเลย เมื่อปี 2498 จำเลยที่ 1 ได้แจ้งการ
ครอบครองที่งอกริมตลิ่งที่ดินทั้งสองแปลง และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกหนังสือ
แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 1 ให้ ต่อจากนั้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน
2511 พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 25 หมู่
ที่ 5 ให้จำเลยที่ 1 นับถึงวันฟ้องเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้วและจำเลยที่ 1 ได้ขายให้
จำเลยที่ 2 โดยทำนิติกรรมและจดทะเบียนการซื้อขายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2515 จำเลยที่ 2 ได้ครอบครองต่อมาเป็นเวลาเกิน
กว่า 10 ปีโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 โดยเสียค่า
ตอบแทนโดยสุจริตและจดทะเบียนสิทธิแล้วจำเลยที่ 2 ได้เข้าครอบครองทำ
ประโยชน์ตลอดมา นายชิต แจ่มมาก บิดาโจทก์และโจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน
พิพาท ทั้งไม่เคยครอบครองที่ดินพิพาทโจทก์ไม่มีอำนาจคัดค้านมิให้จำเลยที่ 2 ขาย
ที่ดินพิพาทและไม่มีสิทธิขอเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายและหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์(น.ส.3) เลขที่ 25 ฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าการที่โจทก์ฟ้องและจำเลยที่ 1 และที่ 2 รับว่าที่ดินพิพาทเป็นที่อกริมตลิ่ง แต่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ชายตลิ่งอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งพลเมืองมีสิทธิใช้ร่วมกัน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็นหรือไม่ ได้ความว่าศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทในข้อ 1 และ 2 ว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ และที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์หรือจำเลยตามลำดับ การที่ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยประเด็นเรื่องกรรมสิทธิ์เป็นเบื้องต้น อันจะนำไปสู่การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นจากการเดินเผชิญสืบว่าที่ดินพิพาทไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของโจทก์และจำเลย แต่เป็นที่ชายเลนมีน้ำท่วมถึงจึงเป็นที่ชายตลิ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304 เห็นว่าแม้ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องจะเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งเป็นข้อยกเว้นให้ศาลยกขึ้นวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีได้โดยไม่ต้องมีคู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5) ก็ตามแต่ข้อกฎหมายดังกล่าวจะต้องได้มาจากข้อเท็จจริงในการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยชอบ เช่นได้จากพยานหลักฐานซึ่งเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีจะต้องนำเสนอ หรือได้จากเอกสารพยานที่มีกฎหมายบังคับให้คู่ความที่กล่าวอ้างต้องแสดงเป็นต้น สำหรับข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นจากพยานนอกเรื่องนอกประเด็นไม่เกี่ยวกับที่คู่ความจะต้องนำเสนอหรือมีกฎหมายบังคับให้ต้องแสดง ศาลจะรับฟังมาวินิจฉัยเป็นข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 142(5) ไม่ได้ คดีนี้ไม่มีประเด็นพิพาทว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ชายตลิ่งหรือไม่และศาลเดินเผชิญสืบที่ดินพิพาทตามที่โจทก์และจำเลยนำเสนอสู่วินิจฉัยในประเด็นฝ่ายใดครอบ

ครองที่ดินพิพาทดังนั้น ข้อเท็จจริงที่ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ขายตลิ่งจึงเป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87 ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 1486/2512 ระหว่างนายมา พรหมเผ่า โจทก์ นายสงวน ชัยชนะเลศกับพวก จำเลยที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ขายตลิ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จึงเป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็น

ตามที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ครอบครองที่ดินพิพาท โจทก์จึงมีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าจำเลยนั้น... พยานหลักฐานจำเลยที่ 1 มีน้ำหนักมากกว่า ฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ครอบครองที่ดินพิพาทตั้งแต่ปี 2498 เป็นต้นมา มีปัญหาต้องวินิจฉัยในส่วนของจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 2 ได้ครอบครองที่ดินพิพาทหรือไม่ จำเลยที่ 2 มีตัวจำเลยที่ 2 และนายทวีชัย อัสวเทศานนท์ สามีเบิกความว่า หลังจากจำเลยที่ 2 ซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 แล้วได้มอบหมายให้นายสนั่นแจ่มมาก บุตรจำเลยที่ 1 ซึ่งอาศัยอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 4007ดูแลและตัดใบจากเก็บลูกจากในที่ดินพิพาทไปขาย จำเลยที่ 2 แบ่งผลประโยชน์ให้นายสนั่นครึ่งหนึ่งเป็นค่าตอบแทน นายสนั่นและนายสนมแจ่มมาก บุตรจำเลยที่ 1 เบิกความสนับสนุนว่า นายสนั่นเป็นผู้ดูแลเก็บผลประโยชน์ในที่ดินพิพาทตามที่จำเลยที่ 2 มอบหมายจริง นอกจากนี้นายมนีและนายประสิทธิ์ พยานจำเลยซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ใกล้เคียงที่ดินพิพาทเบิกความสนับสนุนอีกว่า หลังจากจำเลยที่ 1 ขายที่ดินพิพาทแล้วคงมีนายสนั่นเข้าไปตัดใบจากและเก็บลูกจากในที่ดินพิพาท เห็นว่าคำพยานจำเลยเชื่อมโยงกันมาโดยตลอด ประกอบกับนายเชาว์พยานโจทก์เบิกความว่า เห็นนายสนั่นเข้าไปตัดใบจากและเก็บลูกจากในที่ดินพิพาทอีกด้วย ยิ่งกว่านั้นจำเลยที่ 2 เป็นผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ที่ดินพิพาทตลอดมา ปรากฏตามใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่เอกสารหมายเลข 19 พยานหลักฐานจำเลยที่ 2 จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้ครอบครองที่ดินพิพาทสืบสิทธิต่อจากจำเลยที่ 1

โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้อง
ด้วยในผล"

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>